

CONTRAT DE BAIL À USAGE D'HABITATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le Propriétaire / Bailleur :

M. / Mme :
Né(e) le : à :
Demeurant à :
Titulaire de la Carte d'Identité Nationale (CIN) n° :
Délivrée le : à :
Ci-après dénommé(e) « **LE BAILLEUR** », d'une part.

Le Locataire :

M. / Mme :
Né(e) le : à :
Demeurant à :
Titulaire de la Carte d'Identité Nationale (CIN) n° :
Délivrée le : à :
Ci-après dénommé(e) « **LE LOCATAIRE** », d'autre part.

Les parties ont convenu d'un commun accord d'arrêter le présent contrat conformément aux lois et réglementations applicables en République de Madagascar.

ARTICLE 1 : OBJET ET DÉSIGNATION DU BIEN

Le BAILLEUR donne à bail au LOCATAIRE, qui l'accepte aux conditions définies ci-après, les locaux à usage exclusif d'habitation situés à :

Adresse **exacte** :

Consistance **des** **locaux** :

Le LOCATAIRE déclare parfaitement connaître les locaux pour les avoir visités. Un état des lieux contradictoire sera établi lors de la remise des clés.

ARTICLE 2 : DURÉE ET RECONDUCTION

Le présent bail est consenti pour une durée de _____ **an(s)**. Il prendra effet le _____. À l'expiration de cette période, le bail ne se renouvelle pas tacitement. Si les parties souhaitent poursuivre la location, un avenant ou un nouveau contrat écrit devra être signé au moins un (1) mois avant le terme.

ARTICLE 3 : LOYER ET CONDITIONS FINANCIÈRES

1. **Montant** : Le loyer mensuel est fixé à la somme de _____ **Ariary (MGA)**.
2. **Paiement** : Le loyer est payable d'avance, au plus tard le _____ **de chaque mois**, entre les mains du BAILLEUR ou par virement. Un reçu écrit sera systématiquement remis au LOCATAIRE.

3. **Révision** : Le loyer pourra être révisé annuellement d'un commun accord entre les deux parties lors du renouvellement du contrat.

ARTICLE 4 : DÉPÔT DE GARANTIE (CAUTION)

À la signature du présent contrat, le LOCATAIRE verse au BAILLEUR la somme de _____ **Ariary (MGA)**, correspondant à _____ **mois de loyer**, à titre de dépôt de garantie. Cette somme, non productive d'intérêts, ne peut en aucun cas remplacer un mois de loyer. Elle sera restituée au LOCATAIRE dans un délai maximum de trente (30) jours après son départ définitif, déduction faite des éventuelles dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie et des factures impayées.

ARTICLE 5 : CHARGES ET ABONNEMENTS (JIRAMA)

Les consommations personnelles d'eau et d'électricité (**JIRAMA**) ainsi que les taxes locales liées à l'occupation (ex: ordures ménagères) sont à la charge exclusive du LOCATAIRE.

- *Option A* : Le LOCATAIRE souscrit ses propres abonnements.
- *Option B* : Le logement partage un compteur commun. Les charges seront réparties selon la méthode suivante : Le LOCATAIRE s'engage à régler sa quote-part au BAILLEUR dès réception de la facture.

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU LOCATAIRE

Le LOCATAIRE s'engage expressément à :

1. Payer le loyer et les charges aux échéances convenues.
2. Utiliser les locaux paisiblement et exclusivement pour l'**habitation** (interdiction d'y exercer une activité commerciale ou professionnelle sans accord écrit).
3. Maintenir les lieux en bon état d'entretien courant et effectuer à ses frais les menues réparations locatives.
4. Ne faire aucune modification, transformation ou abattage de cloisons sans l'accord préalable et écrit du BAILLEUR.
5. Respecter la tranquillité du voisinage et les règles de vie du quartier.
6. Ne pas sous-louer ni céder ses droits au présent contrat, même partiellement.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Le BAILLEUR s'engage à :

1. Délivrer au LOCATAIRE un logement décent, en bon état de réparations de toutes natures et propre à l'usage d'habitation.
2. Assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.
3. Prendre à sa charge exclusive les grosses réparations structurelles (toiture, murs porteurs, vétusté majeure des installations d'eau et d'électricité).

ARTICLE 8 : RÉSILIATION ANTICIPÉE

- **Par le Locataire** : Le LOCATAIRE peut résilier le présent bail à tout moment moyennant un préavis écrit de _____ **mois** notifié au BAILLEUR. Le loyer reste dû pendant toute la durée du préavis.
- **Par le Bailleur** : Le BAILLEUR ne pourra donner congé au LOCATAIRE avant le terme que pour un motif légitime et sérieux (non-exécution d'une obligation contractuelle par le locataire, reprise du logement pour y

habiter lui-même ou sa famille proche, ou vente du bien), moyennant un préavis écrit de _____ mois.

ARTICLE 9 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE EN CAS D'IMPAYÉ

À défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte, ou en cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat, le bail sera résilié de plein droit **quinze (15) jours après une mise en demeure** par lettre restée infructueuse. Le LOCATAIRE devra alors évacuer immédiatement les lieux.

ARTICLE 10 : ÉLECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile :

- Le BAILLEUR à son adresse mentionnée ci-dessus.
- Le LOCATAIRE dans les lieux loués.

En cas de litige concernant l'interprétation ou l'exécution du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher d'abord une solution amiable, notamment par l'arbitrage des autorités locales du **Fokontany**. À défaut d'accord amiable, le différend sera soumis au Tribunal civil compétent du lieu de situation de l'immeuble.

Fait à, le

En trois (3) exemplaires originaux (un pour le Bailleur, un pour le Locataire, et un pour l'enregistrement).

Le Bailleur

(Signature précédée de la mention « *Lu et approuvé* »)

Le Locataire

(Signature précédée de la mention « *Lu et approuvé* »)

VISA DU FOKONTANY / CERTIFICATION DES SIGNATURES :